

מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל-אביב

מס' תיק: 5/109/2018

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אסתי שחל

התובע:

כהן אלפרד

באמצעות ב"כ עוה"ד ד. קירשנבויס ו/או א. קירשנבויס
ו/או י. דה פריז ו/או ת. הלפרין ו/או א. לוי ו/או מ. שאול

- נגד -

הנתבעים:

1. יונה (חממה) כהן

2. פנחס כהן

באמצעות ב"כ עוה"ד יוסי חן

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה בה התבקש להורות לנתבעים לסלק ידם מהרכוש המשותף, ולהרוס את כל הבנייה שנעשתה על ידם שלא כדין. כן התבקש להורות לנתבעים להשיב את המצב לקדמותו.
2. התובע הוא בעלים של דירה בקומת הקרקע בבית המשותף ברחוב מבצע עין 4, רמת-גן, הידוע כגוש 6183 חלקה 210 (להלן: "הבית"). דירת התובע מזוהה כחלקת משנה 4.
3. הנתבעת 1 היא בעלים של דירה בקומת הקרקע, המשיקה לדירת התובע בבית והמזוהה כחלקת משנה 3. הנתבע 2 הוא בנה של הנתבעת 1 ומתגורר בדירה עם בני משפחתו.
4. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:
 - א. במועד שאינו ידוע, הרחיבו הנתבעים את דירתם ובנו בשטח החצר המשותפת בחלקו האחורי של הבית, שני חדרי מגורים, כאשר ביניהם שטח תחום בגדר, ובו הותקנו מזגנים.
 - ב. בסמוך למועד הגשת התביעה (7.2.18) החלו הנתבעים בעבודות בנייה נוספות להרחבת דירתם באופן כזה שהשטח התחום, נסגר בקיר, והפך לחדר בו נפתחו חלונות ודלת אל עבר החצר המשותפת של הבית. מחצית מחצר זו רוצפה ע"י הנתבעים, והנתבעים עושים בה שימוש ייחודי.
 - ג. כמו כן, החלו הנתבעים בבניית שני חדרים נוספים, בשטח החצר המשותפת בחלקו הקדמי של הבית, באופן שחוסם ומונע מבעלי הדירות בבית את המעבר לשטח החצר הקדמית, וחוסם את שביל הגישה המוביל לדירת התובע.
 - ד. פעולותיהם אלה של הנתבעים נעשו ללא קבלת היתר בניה כדין, וללא קבלת הסכמת בעלי הדירות בבית, בכללם התובע, ותוך פגיעה בזכויותיו הקנייניות של התובע ושלא שאר בעלי הדירות בבית.
5. טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית:
 - א. המחלוקת בין הצדדים, מושא הליך זה, הוכרעה בהליך קודם שהתנהל בית הצדדים בבית משפט השלום בת"א אשר במסגרתו ניתן ביום 22.2.2017, פסק דין אשר נתן תוקף להסכמות הצדדים באשר לבנוי וקיים במקרקעין, מושא ההליך. התובע שהיה

מיוצג גם בהליך הקודם, פנה אל בית המשפט לאחר שניתן פסק הדין, בטענה שלא היה ער להסכמה, וביקש לחזור בו מהסכמתו, ואולם בקשתו נדחתה. משכך יש להורות על דחיית התביעה על הסף מחמת מעשה בית דין.

ב. מאז ניתן פסק הדין בהליך הקודם, הנתבעים לא ביצעו כל בניה להרחבת דירתם, אלא ביצעו שיפוץ בפנים דירתם בלבד. עבודות השיפוץ כללו סגירה של מרפסת פתוחה וכן הקטנה ושינוי של הפתחים בה, ללא כל התרחבות על חשבון השטח המשותף שבין שתי הדירות. שטח זה נותר זהה בשטחו ובהיקפו. עבודות שיפוץ אלא אינן טעונות היתר בניה, וממילא אין בסמכות המפקחת על רישום מקרקעין לדון בעילות אלה.

ג. התובע נמנע מלצרף את יתר בעלי הדירות בבית להליך על אף שלהכרעה בסכסוך עשויה להיות השפעה על זכויותיהם, ומשכך יש להורות על מחיקת התביעה.

ד. הבניה בדירת הנתבעים קיימת שנים רבות ולכל המאוחר משנת 2006. משכך, יש לראות את בעלי הדירות בבית, ובכללם את התובע כמי שנתנו בידי הנתבעים הסכמה מכללא להרחבת דירתם.

ה. בידי הנתבעים אף הסכמה מפורשת של מרבית בעלי הדירות בבית להרחבה שבוצעה בדירתם.

ו. מרבית בעלי הדירות בבית, הרחיבו בעצמם את שטח דירתם על חשבון החצר המשותפת, ומשכך יש לראותם כמי שמסכימים להרחבת דירת הנתבעים בבחינת "הרחבה דומה".

ז. אף התובע הרחיב את דירתו על חשבון השטח החצר המשותפת של הבית, ומשכך הוא מנוע מלטעון כנגד ההרחבה שבוצעה בדירת הנתבעים שהינה מצומצמת מההרחבה שבוצעה על ידו. בבדיקת תיק הבניין לא נמצא היתר להרחבה שבוצעה בדירת התובע.

ח. במרוצת השנים מבני השיכון הוותיקים שהבית מושא ההליך נמנה עליהם, עברו שינויים רבים ע"י בעלי הדירות שכללו הרחבות, איחוד או פיצול יחידות. ההרחבות בוצעו בהיתר ולעיתים שלא בהיתר. ביום 19.12.1990 אושרה למתן תוקף תכנית רג/900 שנועדה להסדיר את ייעודי הקרקע ולאפשר הרחבה של יחידות הדיוור, וכן להכשיר בנייה המהווה "עובדה בשטח" אפילו בוצעה בתקופה שקדמה למועד אישורה של התכנית.

הרחבת דירת הנתבעים כמו הרחבת דירות שאר בעלי הדירות בבית עולה בקנה אחד עם תכנית רג/900 החלה על המרחב התכנוני החל על הבית, ומאפשרת הרחבת הדירות עד קו המגרש (קו 0).

בהתאם לנספח הבינוי של התכנית, הרחבת דירתו של הנתבע אף ניתנת להרחבה נוספת מעבר לשטחה על חשבון החצר המשותפת האחורית ועד לחלוניו של התובע. לעומת זאת, מעיון בתיק הבניין ברשויות התכנון לא נמצא היתר להרחבה שבוצעה בדירת התובע, וממילא נמצא כי תוספת הבניה שביצע התובע להרחבת דירתו חורגת מהנחיות תכנית רג/900 ומהיקף זכויות הבניה היחסיות השייכות לו.

ט. התביעה הוגשה בחוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפיים, שכן התובע הוא זה שעושה שימוש ייחודי בשטח החצר המשותפת בחלקו האחורי של הבית עת הציב בשטח זה סולמות, דק עץ ושני מזגנים, והפך אותה לחצר משחקים עבור כלבו גדול המימדים.

6. הצדדים הגישו ראיותיהם, וכן נשמעו עדיהם. בנוסף, נערך על ידי ביקור במקום בנוכחות הצדדים וב"כ על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענותיהם, שעל ממצאיו אעמוד בהמשך. לאחר הביקור במקום נעשה ניסיון על ידי להביא את הצדדים להסכמות מבלי להיזקק להכרעה שיפוטית, ואולם ניסיון זה לא צלח, ועתה נותר להכריע בתובענה.

דין והכרעה

7. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה בתנאים, מהנימוקים שיפורטו להלן:

מעשה בית דין והעדר צירופם של יתר בעלי הדירות בבית

8. דוקטרינת "מעשה בית דין" מורכבת משתי דוקטרינות. אחת, השתק עילה היוצר מחסום בפני בעלי הדין לשוב ולהתדיין באותה עילה שהייתה לגביה הכרעה שיפוטית. ראה ע"א 303/79, אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה (1) 92 וכן ע"א 2634/09, רוטנברג נ' אלגו השקייה בע"מ (פורסם ב"נבו", 6.1.11). השנייה, השתק פלוגתא המונע מהצדדים לשוב ולהעלות טענה עובדתית שהוכרעה במשפט הראשון ביניהם. ראה ע"א 2360/99 בחר נ' דיור ופיתוח בע"מ, פ"ד נה (4), 18.

9. בע"א 1545/08, אברהם מוסקונה נ' סולל בונה בע"מ (פורסם ב"נבו", 4.3.10) נקבע לעניין השתק עילה כדלקמן:

"כאשר צד להליך מעלה טענה בדבר השתק עילה בשל עילות תביעה זהות, המבחן לו נזקק בית המשפט חורג מן הבחינה הפרטנית של שני כתבי התביעה זה מול זה. הוא בוחן האם על פי מהות הדברים מדובר בשתי התדיינות הנוגעות לאותו עניין עצמו והאם הזכות או האינטרס המוגן, שנפגעו בשתי התביעות זהים. כמו כן בוחן בית המשפט את מידת הדמיון בתשתית העובדתית הניצבת ביסוד שני ההליכים..."

10. באשר ל"השתק פלוגתא" נקבע כדלקמן:

"השתק פלוגתא מותנה בהתקיימם של ארבעה תנאים, ואלה הם, הפלוגתא העולה בכל אחת מההתדיינות היא אותה פלוגתא על רכיביה המשפטיים והעובדתיים, בין הצדדים התקיימה התדיינות בכל הנוגע לפלוגתא זו, ההתדיינות הסתיימה בהכרעה מפורשת או משתמעת ונקבע לגביה ממצא פוזיטיבי, ההכרעה בפלוגתא הייתה חיונית לפסק הדין הראשון" (נינה זלצמן "מעשה בית דין בהליך אזרחי (הפקולטה למשפטים אוני' ת"א, עמ' 32-33).

11. ובמקרה שלפנינו: בין הצדדים התנהל הליך קודם בת.א. 46282-09-16 בבית משפט השלום בת"א במסגרתו הגיש התובע כאן תביעה כנגד הנתבעים כאן בה עתר להורות לנתבעים לסלק ידם מהחצר המשותפת בחלקו האחורי של הבית כדלקמן: להסיר מנוע מזגן שהותקן על ידי הנתבעים ואשר גורם לאבק וחול, להסיר גדרות שהוקמו על ידי הנתבעים, ולאסור על הנתבעים להיכנס לשטח החצר הסמוך לחלון דירת התובע ובכך למנוע מהם להציץ אל חדר השינה שבדירת התובע. כן התבקש להורות לנתבעים לפצות את התובע בסך של 50,000 ₪ בגין העדר שימוש סביר בדירתו ובגין עוגמת נפש (כתב התביעה בהליך בפני בית משפט השלום צורף כנספח ב' לכתב ההגנה).

12. בדיון שהתקיים ביום 22.2.17 בפני כב' השופטת כרמלה האפט הושגה בין הצדדים הסכמה אשר קיבלה תוקף של פסק דין כדלקמן:

"אני נותנת להסכמת הצדדים תוקף של פסק דין. תוצאת האמור אני קובעת תחילה את המובן מאליו והוא כל דיירי הבניין נשוא התובענה, רשאים לעשות שימוש ברכוש המשותף של הבניין. במקביל אני רושמת את הצהרת הצדדים כי ימנעו מלהטריד, להפריע או להציץ זה לזה. בכלל כך ימנעו הנתבעים מלגשת עד סמוך לחלון דירת התובע וימנעו מלהציץ דרכו פנימה. מאידך, התובע ידאג לכך שהכלבים של הדיירים השוכרים ממנו את הדירה יהיו אחוזים כחוק ובאופן שאינו מונע את השימוש בחצר המשותפת.

הנתבעים יפעלו כפי הצהרותיהם וידאגו או להעברת מנוע המזגן שלהם או שיניחו אותו על גבי רמפה מבלוקים או בטון ויבנו בהמשך לקיר בגובה של חצי מגובה מנוע המזגן, כך שתימנע זריקה של חול ואדמה לכיוון חלון דירת התובע. ככלל, רשמתי בפני את הצהרת הצדדים כי ייעשו כל שביכולתם על מנת לחיות ביחסי שכנות טובים, ולכל הפחות סבירים".

13. עניינה של התביעה כאן בפעולות בניה שבוצעו, על פי הנטען, ע"י הנתבעים בשטחי הרכוש המשותף בחלקו האחורי של הבית, לאחר שהוגשה התביעה בבית משפט השלום. ודוק, לתצהירו של התובע צורפו תמונות מהן ניתן להתרשם ממצב הבינוי בחלקו האחורי של הבית במועד בו ניתן פסק הדין בבית משפט השלום. ניתן לראות כי במועד מתן פסק הדין עדיין הייתה קיימת בדירת הנתבעים מרפסת שירות התחומה משני עבריה בשני חדרים ובגדר בגובה של כמטר (ראה נספח ג' לתצהירו של התובע וכן ת'1 ו - ת'2). כן צורפו לתצהירו של התובע תמונות נוספות המדגימות את מצב הבינוי בחלקו האחורי של הבית בסמוך למועד בו הוגשה תביעה בהליך זה (נספח ה'1 ו - ה'2 לתצהירו של התובע) מהן ניתן להתרשם כי מרפסת זו נסגרה, וכי נפרצו בה חלונות ודלת יציאה לכיוון החצר המשותפת של הבית. אותה סגירה של מרפסת שנעשתה לאחר פסק הדין בהליך הקודם היא מעילות התביעה כאן, וראו את אישור הנתבע 2 לאמור בחקירתו הנגדית (ראה פרוטוקול מיום 27.12.18, עמ' 9, שורות 25-31).

14. ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בהליך שהתנהל בבית משפט השלום, ואשר קיבלו תוקף של פסק דין התייחסו למצב שהיה קיים במקרקעין בחלקו האחורי של הבית במועד בו ניתן פסק הדין, ואולם מצב זה, כמפורט לעיל, השתנה.

15. זאת ועוד, בעוד שהפלוגתאות בהליך שהתנהל בבית משפט השלום התייחסו לפעולות שבוצעו על ידי הנתבעים בחצר המשותפת בחלקו האחורי של הבית, הרי שבמסגרת הליך זה נטענו טענות כנגד הנתבעים לביצוע פעולות בחצר המשותפת אף בחלקו הקדמי של הבית שכלל לא עלו לדיון במסגרת ההליך בבית משפט השלום.

16. הנה כי כן, עילות התביעה בהליך זה שונות מעילות התביעה שהתנהלה בבית משפט השלום. כן עסקינן בפלוגתאות שונות שטרם הוכרעו. משכך, מצאתי לדחות את טענות הנתבעים לקיומו של מעשה בית דין.

17. טענה מקדמית נוספת שהועלתה ע"י הנתבעים היא כי הכרעה בסכסוך עשויה להשפיע על זכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית, ומשאלה לא צורפו, יש להורות על מחיקת התביעה. דין טענה זו להידחות בשים לב לכך שהסעד שהתבקש במסגרת התביעה, סילוק יד והריסה, מתייחס לנתבעים בלבד. לא התבקש כל סעד בקשר ליתר בעלי הדירות בבית, וככל שתתקבל התביעה, אין בכך כדי להשליך על זכויותיהם של בעלי דירות אלה.

המסגרת הנורמטיבית

18. הכלל לפיו הצמדת רכוש משותף לדירה פלונית מצריכה את הסכמת כל בעלי הדירות בבית קבוע בסעיף 62(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") המורה כדלקמן: **"אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"**. כן קובע סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין כי החלטה המשנה את זכויותיו של בעל דירה לא תהיה לה תוקף כלפיו, אלא אם אותו בעל דירה הסכים לה. פועל יוצא של שני סעיפים אלה היא כי נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות כדי לשנות זכויות קנייניות של בעלי הדירות בבית.

19. במסגרת תיקון 18 לחוק המקרקעין (ס"ח 1518 תשנ"ה, עמ' 188, ה"ח 2303 התשנ"ד עמ' 629) ביקש המחוקק למנוע מהמיעוט את זכות הוטו שהוקנתה לו מתוקף הוראות סעיפים 62(א) ו - 12(ב) לעיל, כאשר מדובר בהרחבת דירה קיימת, וזאת על מנת למצוא

פתרון לקשיי צפיפות המגורים בדירות בבית משותף. תיקון 18 לחוק המקרקעין מאפשר לבעל דירה, בתנאים מסוימים, לבנות על הרכוש המשותף לשם הרחבת דירתו, אף אם אין לכך הסכמה מצד כל בעלי הדירות. בהתאם לתיקון הוספו סעיפים 71א-71ד לחוק המקרקעין (להלן: "תיקון 18 לחוק המקרקעין").

20. בע"א (חי') 1725/05, דוד נ' נברוצקי (פורסם ב"נבו", 30.3.06) פרש בית המשפט את תכלית תיקון 18 לחוק המקרקעין:

"תיקון 18 לחוק המקרקעין ביקש כעולה מדברי ההסבר שפורסמו בהצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף) תשנ"ה-1994, לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, בגדר הגמשה מסוימת של הדין בעניין זה ששרר עד אז, בגדרו בניה על רכוש משותף לטובת בעל דירה הייתה טעונה הסכמת הכל (ראה למשל ע"א 2111/03 פליצ'יה ואח' נ' סופיוב ואח' פסק דין מ-22.3.05 תק-על 2005(1)3589). תכלית התיקון הייתה לאפשר הרחבת דיור תוך הפחתת כוחו של המיעוט למנוע אותה בגדר מגמה כללית לאפשר ניצול טוב יותר של הקרקע. התיקון נועד לאפשר לבעל דירה המשיג הסכמה של לפחות 3/4 מבעלי הדירות (כולל הדירה נשוא ההרחבה) שיש להם לפחות 2/3 מן הרכוש המשותף לבצע הרחבה בדירתו (סעיף 71ב' של חוק המקרקעין). סימן ג' 1 לחוק המקרקעין שיוחד לעניין שינויים ברכוש המשותף ובזכויות בניה כולל בחובו איזונים שונים הבאים להבטיח כי הפגיעה בבעלי דירות המיעוט לא תהיה מעבר לנדרש (ראה בעניין זה בספרו של המלומד מיגל דויטש, קנין חלק א' תשנ"ז-1997)....".

21. המונח "הרחבה" מוגדר בסעיף 71א לחוק המקרקעין כדלקמן: "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף".

22. במונח הרחבה, נכללת כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה הן במסגרת היתר בניה של אחוזי בניה קיימים והן במסגרת היתר בניה שיינתן לאחר הגדלת אחוזי הבנייה. לאור זאת, יכולה ההרחבה להיות אנכית כגון בנייה על גג הבית שהוא רכוש משותף וחבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. ההרחבה יכולה להיות גם אופקית כגון בניית מרפסת ובניית פרגולה. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש. ראה לעניין זה א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני המקרקעין, חלק שלישי, בתים משותפים בהוצאת בורסי 2001, עמ' 223 וכן וכן ע"א (י-ם) 190/84, דבון נ' הממונה על המרשם, פס"מ תשמ"ה (ב), 265.

23. סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין קובע מהו רף ההסכמה הנדרש לצורך הרחבה של דירה בבית משותף: "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפא, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה....".

24. במסגרת בחינת רף ההסכמות הנדרש על מנת לאפשר לבעל דירה להרחיב את דירתו, קבע המחוקק, בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין כי - "בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין". היינו, מי שבנה "הרחבה דומה" יראה כמסכים להרחבה המבוקשת, וזאת אף אם לא נתן הסכמתו הפוזיטיבית לאותה הרחבה.

25. עם זאת, קבע המחוקק הסדרים פרטניים הנוגעים לבעל דירה שנפגע מקבלת החלטה שעניינה הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה - "פגיעה מהותית" - וזאת על דרך מתן סמכויות רחבות למפקח להורות על שינוי, ביטול או התנאת ההחלטה בתנאים וכן על תשלום דמי איזון לנפגע (ראה בסעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין).

26. "פגיעה מהותית" במובנו של סעיף 71 לחוק המקרקעין, הוגדרה כ- פגיעה מתמדת ומתמשכת הגורמת לבעל דירה סבל פיזי או נפשי שאדם סביר לא היה מוכן להשלים עמו גם תמורת פיצוי כספי הולם. כגון, הסתרת אור, אוויר, נוף, מטרד מתמשך וכיו"ב. (ראה ע"א (מחוזי-ת"א) 133/97, יוסוביץ נ' חי (פורסם ב"נבו", 3.10.99).

27. על רקע המסגרת המשפטית המפורטת לעיל אבחן להלן את נסיבות המקרה הנדון.

מן הכלל אל הפרט

28. ממסמכי רישום הבית המשותף ומביקורי במקום עולה כדלקמן:

א. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 4.4.56 והוא מורכב ממבנה אחד ומכיל 8 דירות: 4 דירות בטור בקומת הקרקע ומעליהן - 4 דירות בקומה הראשונה.

ב. בפועל קיימות בקומת קרקע 3 דירות: 2 דירות שאוחדו לדירה אחת (ידועות כחלקות משנה 1 ו- 2), ושתי דירות נוספות האחת של התובע והשנייה של הנתבעים.

ג. קיימות מספר כניסות לדירות הבית כאשר כולן מחזית הבית הפונה לרחוב מבצע עין 4 שברמת גן: כניסה משותפת לדירות בקומה הראשונה, כניסה לדירה שאוחדה בקומת הקרקע, וכניסה משותפת לדירת התובע ולדירת הנתבעים.

ד. הכניסה לדירות התובע והנתבעים היא באמצעות שביל משותף המוביל בראשיתו לדירת הנתבעים ובהמשכו הוא מתעקל לכיוון דירת התובע. שביל זה נכלל ברכוש המשותף של הבית.

ה. החצר הסמוכה לדירת התובע מגודרת בחלקה והכניסה אליה היא באמצעות שער ברזל בעורפו של הבית. חצר זו נכללת ברכוש המשותף של הבית.

ו. בעת רישום הבית עמד שטחן של כל אחת מדירות הבית על 24.80 מ"ר.

ז. בהתאם לתיקון צו רישום הבית המשותף מיום 1.3.59 הורחבו 2 דירות בבית המשותף כדלקמן:

(1) דירת התובע, הידועה כאמור כחלקת משנה 4, הורחבה ל- 42.76 מ"ר.

(2) דירה נוספת הידועה כחלקת משנה 8 הורחבה ל- 43.76 מ"ר.

ח. דירת הנתבעים הורחבה על גבי הרכוש המשותף בחזית הבית. החלק שהורחב מרוצף ותקרתו פרגולה מקורה (ראה תמונה נספח ה'3 לתצהירו של התובע) (להלן: "ההרחבה הקדמית"). הרחבה זו בוצעה על חשבון השביל המשותף באופן שרוחב השביל (משטח ההרחבה ועד לגדר החוצצת בין הבית לבין לבית הסמוך) צומצם ל- כ 2 מ'. הרחבה זו מהווה המשך טבעי לדירת הנתבעים.

ט. קיימת הרחבה נוספת בדירת הנתבעים על גבי הרכוש המשותף בעורפו של הבית, ובהמשך ישיר לקיר המשותף המפריד בין דירת התובע לדירת הנתבעים. גם הרחבה זו מהווה המשך טבעי של דירת הנתבעים. בהרחבה זו נצפו שני חלונות ודלת יציאה הפונים לחצר העורפית של הבית, ולחלון דירת התובע (ראה נספח ה'1 ו ה'2 לתצהירו של התובע) (להלן: "ההרחבה האחורית").

י. ההרחבה האחורית בוצעה עד לקצה החצר המשותפת בצדו האחורי של הבית, באופן שנותרה חצר כלואה בין ההרחבה שבוצעה בדירת הנתבעים להרחבה שבוצעה בדירת התובע (להלן: "החצר הכלואה").

*** ההרחבה הקדמית וההרחבה האחורית יקראו להלן: "ההרחבה".

יא. כמחצית משטח החצר הכלואה רוצף ע"י הנתבעים.

יב. קיימת גישה מדירת התובע לחצר הכלואה, וזאת משטח החצר הסמוכה לדירתו.

יג. מביקורי במקום לא ניתן היה להתרשם אם דירות נוספות בבית הורחבו.

האם השינויים שבוצעו בדירת הנתבעים עולים כדי הרחבת דירה כהגדרתה בחוק

המקרקעין?

29. בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף שטח דירת הנתבעים עומד, כאמור, על 24.80 מ"ר.

30. מביקורי במקום התרשמתי כי שטח דירת הנתבעים איננו כפי המופיע במרשם, וכי הדירה הורחבה והתווסף לה שטח רצפה נוסף על חשבון הרכוש המשותף של הבית בצדו הקדמי ובצדו האחורי של הבית, המהווה המשך טבעי לדירת הנתבעים, כמפורט ברשמי מביקורי במקום לעיל.

31. סעיף 71א לחוק המקרקעין מגדיר, כאמור, "הרחבה" כדלקמן: "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף".

32. המחוקק נקט בכל הנוגע להגדרת "הרחבה" בלשון "שניתן לקבל לגביה היתר בניה". על פי הסעיף דיון בפגיעה בקניינו של המיעוט ייעשה רק שעה שכבר הוכח שתכנית מסוימת אושרה או ניתנת לאישור, שהרי ייתכן כי תכנית מסוימת שלגביה התבקשה מראש התערבות המפקח, כלל לא תאושר בסופו של יום, ותחת זאת תאושר תכנית שלגביה ניתן היה לגבש הסכמה מתחילה. התייחסות לצורך לקבל היתר בניה או אישור בתנאים טרם הפעלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין מצויה ברע"א 4138/10 קלצוק נ' אורון, תק-על 2010(3), 87, 89 (2010). אמנם שם דובר על היתר בניה לתוכנית לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים בפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008, אך יפים הדברים שנאמרו שם גם באנלוגיה לבניה שעניינה הרחבת דירה לאור הוראתו המפורשת של הסעיף שמתייחסת להרחבה "שניתן לקבל לגביה היתר בניה".

33. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי בידי הנתבעים היתר בניה או אישור בתנאים להרחבה שבוצעה בדירתם. על מנת שהרחבת דירת הנתבעים תיכלל במסגרת תיקון 18 לחוק המקרקעין, על הנתבעים הנטל להוכיח כי עסקינן בהרחבה שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף.

34. הנתבעים הפנו לתכנית "מתאר חלקית רמת עמידר רג/900" שאושרה למתן תוקף ביום 19.12.1990, וטענו כי היא מאפשרת מתן היתרי בניה לדירות שהורחבו אף בתקופה שקדמה לתכולתה של התכנית, וכי היא חלה על הבית המשותף, מושא ההליך ובכלל זה על ההרחבה שבוצעה בדירת הנתבעים (עותק מתקנון התכנית צורף כנספח ו לכתב ההגנה). עוד טענו הנתבעים כי מכוח תכנית זו זכאים הנתבעים לזכויות בניה נוספות שטרם נוצלו על ידם.

35. מתקנון התכנית עולה כי מטרתה, בין היתר: "מתן אפשרות להרחבת הדירות בבניינים קיימים ומתן אפשרות לפינוי הריסה ובינוי מחדש" (סעיף 7 (ב) לתקנון התכנית).

36. ואולם, לא הובאה כל ראיה שיש בה כדי להוכיח כי ההרחבה שבוצעה בפועל בדירת הנתבעים עולה בקנה אחד עם הוראות תכנית רג/900 (ראה לעניין הדרישה להתאמת הבניה לתכנית בניין עיר, עש"א (מחוזי חיפה) 12-02-17756, שנורמן נ' כהן (פורסם

ב"נבו", 14.1.13). העובדה כי קיימת תכנית המאפשרת הרחבת דירה אינה מעידה בהכרח כי הרחבת דירת הנתבעים נעשתה בהתאם להוראות תכנית זו. כך גם לא הוכחה טענת הנתבעים כי נותרו בידיהם, בהתאם לתכנית רג/900, זכויות בניה נוספות שטרם נוצלו על ידם. ויוטעם, אין בסמכות המפקח על רישום מקרקעין לבחון אם הרחבה או כל בניה אחרת עומדת בדרישות התכנוניות, והאם ניתן להוציא לגביה היתר בניה אם לאו. עניין זה מצוי בסמכות מוסדות התכנון.

37. הנתבעים טענו בכתב הגנתם כי בשנת 1992 הוגשה על ידם בקשה להיתר מכוח תכנית רג/900, ובמסגרתה הוצגה טבלת חישוב שטחים וטבלה מצבית המאפשרים את הרחבת דירות הבית. לכתב ההגנה נסרק מסמך עם החישובים הנטענים (ראה עמ' 7 לכתב ההגנה). תכנית הבקשה להיתר לא צורפה. לא נטען, וממילא לא הוכח, מאין נלקח המסמך הסרוק שצורף לכתב ההגנה, ע"י מי הוגשה בקשת ההיתר הנטענת, ככל שהוגשה, והאם היא מתייחסת לדירות מושא הבית ובכלל זה לדירת הנתבעים. כך גם לא נטען, וממילא לא הוכח, מה עלה בגורלה של בקשה זו. לאור האמור, לא מצאתי ליתן למסמך שנסרק כל משקל.

38. בנסיבות אלה בהן לא הוצג היתר בניה או היתר בתנאים מאת מוסדות התכנון או כל ראייה אחרת שיש בה כדי להוכיח כי ההרחבה שבוצעה בדירת הנתבעים היא "בניה שניתן לקבל לגביה היתר בניה", לא מצאתי כי עסקינן ב"הרחבה" כמשמעותה בסעיף 71א לחוק המקרקעין. ודוק, הפניה לתוכנית בניין עיר בתוקף אין בה די, ויש להוכיח כי ההרחבה עולה בקנה אחד עם תכנית זו, וזאת כאמור לא הוכח.

39. משלא חל על הבנייה מושא ההליך בתיקון 18 לחוק המקרקעין, אזי נחוצה לנתבעים הסכמה של כל בעלי הדירות לשם נטילת חלק מהרכוש המשותף, כאמור בסעיפים 62(א) לחוק המקרקעין ו-12(ב) לתקנון המצוי.

האם התקבלה הסכמת כל בעלי הדירות בבית להרחבת דירת הנתבעים?

40. הנתבעים טענו כי ההרחבה הקדמית וההרחבה האחורית בדירתם בוצעה לכל המאוחר בשנת 2006, כי במהלך השנים נעשו ע"י הנתבעים עבודות שיפוץ בלבד בהרחבות אלה, וכי בנסיבות אלה יש לראות בבעלי הדירות בבית לרבות בתובע, כמי שנתנו "הסכמה מכללא" להרחבה שבוצעה.

41. הנתבעים הגישו תצלום אוויר משנת 2006 שהוצא, לטענתם, מאתר עיריית רמת גן, ושיש בו להעיד, כך על פי הנטען, על קיומם של גגות בנויים בהיקף ובקונטור הקיים כיום בדירתם, וכפועל יוצא, על קיומה של ההרחבה בדירתם לכל המאוחר בשנת 2006 (תצלום האוויר הוגש וסומן נ'3). לא מצאתי ליתן לתצלום זה כל משקל ראיתי בשים לב לכך שפענוח תצלום אוויר הוא עניין שבמומחיות, לא הוגשה חוות דעת מומחה ובתצלום עצמו צוין כי הוא "אינו קביל לצרכים משפטיים".

42. יתירה מכך, מהראיות שהובאו בפני עולה כי ההרחבה הקדמית וההרחבה האחורית בדירת הנתבעים, היו טרם ביצוע העבודות, מרפסות פתוחות אשר נסגרו והפכו, במרוצת השנים, לחדרים בדירת הנתבעים (ראה האמור בסעיף 13 לעיל ביחס להרחבה האחורית, וכן עדותו של הנתבע 2, פרוטוקול מיום 27.12.18, עמ' 10, שורות 8-9 ביחס להרחבה הקדמית). מהראיות עלה בבירור כי אין המדובר בעבודות שיפוץ פנימיות בלבד, ודין טענת הנתבעים בהקשר זה להידחות.

43. יתירה מכך, הלכה היא כי אין די באי נקיטת פעולה כנגד בניה, שאיננה מתפרשת על פני זמן ארוך טווח, בכדי ללמוד ממנה על מתן הסכמה מכללא, שאם לא כן, הרי שכל תפיסה קצרת טווח ובמקביל הימנעות בעל הזכויות מלנקוט כנגדה פעולה מעשית, תיחשב כהסכמתו של בעל המקרקעין מכללא למתן רישיון שימוש (ראה: ע"א 32/77,

טובוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא (3) 210. משכך, יש לפרש את דרישת הפסיקה ל"חלוף זמן רב" באופן שבו רק חלוף זמן ארוך במיוחד ומשמעותי מרגע תפיסת השימוש במקרקעין יוכל להעמיד את בעל זכויות המקרקעין בחזקת מי שהסכים לתפיסה זו, תפיסת חזקה ייחודית לפרק זמן של 12 שנים (משנת 2006 ועד למועד בו הוגשה התביעה 7.2.18) אינה מהווה "זמן רב" שיש בו כדי ליצור רישיון מכללא לשימוש האמור. נוכח כל האמור מצאתי לדחות את טענת הנתבעים לקיומה של "הסכמה מכללא" להרחבה שבוצעה בדירתם.

44. מכל האמור לעיל עולה כי ההרחבה שבוצעה בדירת הנתבעים אינה חוסה בצלו של תיקון 18 לחוק המקרקעין, ובידי הנתבעים לא קיימת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית לשם נטילת חלק מהרכוש המשותף (ראה סעיפים 62א) לחוק המקרקעין ו-12ב) לתקנון המצוי). יכולתי לסיים פסק דיני בנקודה זו, ולקבל את התביעה. יחד עם זאת, ולמעלה מן הדרוש, אבחן האם בהינתן שניתן היה לראות בבנייה שבוצעה כ- "הרחבה" כהגדרתה בסעיף 71א לחוק המקרקעין, עומדת לנתבעים הסכמה בשיעור הדרוש.

האם בידי הנתבעים הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 71ב)א) לחוק המקרקעין?

45. בהתאם לסעיף 71ב)א) לחוק המקרקעין די, כאמור, ברוב של 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירתם על מנת לאפשר הרחבתה של דירה קיימת.

46. הפסיקה קובעת כי הסכמה לבניה צריכה להיות ברורה ומפורשת. אין היא יכולה להילמד משתיקה או מהעדר התנגדות. ראה דגן, קנן על פרשת דרכים, (תשס"ה 2005), עמ' 395-396:

"המגמה העיקרית של הדין הישראלי ביחס לשימוש ברכוש המשותף היא כינונו של משטר משפטי של זכויות ברורות.... מגמה זו מחייבת קביעת כללים נוקשים ביחס לסמכות לגרוע מזכויות החזקה ברכוש המשותף".

47. לטענת הנתבעים, מרבית בעלי הדירות בבית נתנו את הסכמתם המפורשת להרחבה שבוצעה בדירת הנתבעים, ואולם הסכמות כאמור לא הוצגו. לצורך הוכחת ההסכמה הנטענת הפנו הנתבעים בכתב הגנתם לתכנית בקשה להיתר משנת 1992 אשר חלק ממנה, כך על פי הנטען, נסרק לכתב ההגנה (ראה עמ' 5 לכתב ההגנה), וטענו כי מרבית בעלי הדירות בבית נתנו בבקשה זו את הסכמתם להרחבת דירה בקומת הקרקע של הבית (ראה סעיף 28 לכתב ההגנה). ואולם כאמור לעיל, תכנית הבקשה להיתר לא צורפה, על גבי המסמך שנסרק לא הופיעו כלל שמות בעלי דירות או הסכמותיהם, וממילא לא נטען, ולא הוכח, כי המדובר בהרחבה המתייחסת לדירת הנתבעים.

48. לא הוכח, אפוא, כי בידיהם של הנתבעים הסכמה מפורשת של בעלי הדירות ברוב הדרוש להרחבת דירתם.

הרחבה דומה

49. המחוקק קבע במסגרת סעיף 71ב)ג) לחוק המקרקעין לראות את מי שכבר הרחיב את דירתו הרחבה דומה, כמי שנתן הסכמתו להרחבה המבוקשת על ידי האחר. מטרתו של המחוקק בסעיף ברורה, והיא לא לאפשר לבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, לסכל הרחבה דומה של דירה אחרת באותו בית. לכן קבע המחוקק כי בעל דירה אשר הורחבה ייחשב כמסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת בבית.

50. בעשא (מחוזי חי) 22123-10-10, חדד נ' זינגר, (פורסם "נבו", 14.3.11) דן בית המשפט בסוגיית הרחבה דומה מהי? וקבע כדלקמן:

"אחד הקריטריונים שנבחן, בנסיבות בהן מבקש בעל דירה לבצע הרחבה דומה בדירתו, מבוסס על השטח הנוסף שבו מבקש בעל הדירה להרחיב דירתו. נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שביצע בעל דירה אחרת בבניין. כך, לא מתקבל על הדעת שמקום שדייר הרחיב דירתו במספר מטרים ספורים, תאושר הרחבה המשתרעת על עשרות מטרים כ"הרחבה דומה".

עם זאת, משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאליו כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב את דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי.

עצם העובדה שהרחבה שמבקש דייר לבצע ייעודה למגורים, כמו גם ההרחבה שבוצעה על ידי דיירים נוספים בבניין, אין די בה כדי לעמוד בהוראת סעיף 71ב (ג) לחוק המקרקעין באשר כל בניית הרחבה המבוצעת בדירה, בין אם מדובר במרפסת, בניצול שטח חדר מדרגות, מחסן ועוד, נועדה בסופו של דבר להרחבת שטח המגורים. יוצא אפוא, כי מידת הדמיון או השוני בין ההרחבות אינה יכולה להיגזר מעצם ייעודם למגורים.

משראה המחוקק לקבוע בסעיף 71ב (ג) לחוק המקרקעין כי מי שכבר הרחיב דירתו הרחבה דומה, ייראה כמי שנתן הסכמתו להרחבה, וזאת על מנת לסכל אפשרות שבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, ימנע ביצוע הרחבה דירה אחרת באותו בניין, יש לפרש את המונח "הרחבה דומה" כהרחבה מסוג דומה. בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין אין מקום להכשירה".

51. הנה כי כן, לא נדרשת זהות בין ההרחבה שביצע האחד, לבין ההרחבה המבוקשת אצל האחר. פרשנות המושג "הרחבה דומה" משמעה הרחבה שנועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי (ראה ע"א (מחוזי י"ם) 3235/02, אביב נ' גדולטר, (פורסם ב"נבו", 2.3.03).

52. בעניינו, בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף 2 דירות בבית הורחבו וההרחבה באה לידי ביטוי במרשם (דירת התובע הידועה כחלקת משנה 4 ודירה נוספת הידועה כחלקת משנה 8).

53. הנתבעים טענו כי בעלי דירות נוספים הרחיבו את דירתם, ואולם לא הוגשה על ידם כל ראיה בעניין זה. לא נטען, וממילא לא הוכח, באילו בעלי הדירות המדובר, לא הובאה כל ראיה להוכיח מה היקף הבניה, למה היא נועדה וכי עסקינן ב"הרחבה דומה" כהגדרתה בסעיף 71ב(ג) לעיל, ובעלי הדירות הללו אף לא הובאו לעדות. כלל ידוע הוא כי צד להליך שנמנע מהבאת עד או ראיה רלוונטית ישמש הדבר כנגדו. ראה לעניין זה: ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתיתיהו, פד"י מה(4) 651, 660. עוד מצאתי להוסיף כי בביקורי במקום לא ניתן היה להתרשם אם בעלי דירות נוספים פרט לתובע הרחיבו את דירתם.

54. באשר לדירת התובע, מביקורי במקום התרשמתי כי דירתו הורחבה על חשבון הרכוש המשותף של הבית. בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף שטחה המקורי של דירת התובע עמד על 24.80 מ"ר, ובהתאם לתיקון צו רישום הבית המשותף מיום 1.3.59 תוקן שטחה ל- 42.76 מ"ר.

55. משהרחיב התובע את דירתו, עלי לבחון האם יש לראותו כמי שמסכים להרחבה שבוצעה בדירת הנתבעים בהתאם לסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין?

ההרחבה הקדמית

56. כמפורט ברשמי מביקורי במקום, דירת הנתבעים הורחבה על חשבון הרכוש המשותף בצדו הקדמי של הבית. החלק שהורחב רוצף, ותקרתו פרגולה מקורה (ראה תמונה נספח ה'3 לתצהירו של התובע). ההרחבה הקדמית בנויה בסמוך לשביל הכניסה המוביל לדירת התובע, כך שרוחב השביל משטח ההרחבה ועד לגדר החוצצת בין בית זה לבית הסמוך עומד על כ- 2 מ'.

57. מביקורי במקום התרשמתי כי ההרחבה שבוצעה בדירת התובע וההרחבה הקדמית שבדירת הנתבעים מהוות המשך טבעי של כל אחת מהדירות בהתאמה. כן התרשמתי כי הרחבות אלה משמשות למגורים. לאור האמור, ובשים לב למכלול הפרמטרים שהובאו בפסיקה לעיל, מצאתי כי מדובר בהרחבה דומה.

58. לא מצאתי לקבל את טענת התובע כי הבניה שביצעו הנתבעים על חשבון השביל פוגעת בו פגיעה מהותית המונעת ממנו להגיע לדירתו. מביקורי במקום התרשמתי כי רוחב השביל שנוטר לאחר ההרחבה סביר ומאפשר גישה נוחה לדירת התובע. משכך, מצאתי לדחות את טענת התובע בהקשר זה.

59. בסיכומי טען התובע כי בעטייה של ההרחבה הקדמית הסיטו הנתבעים "את שביל הגישה של הבניין ממסלולו הישר ובנו "מעקף" לשביל הגישה המצוי למעשה בתוך שטח חצר הבית הסמוך", כך שבעלי הדירות נאלצים לעבור בתוך שטח חצר הבית הסמוך (ראה סעיף 24 לסיכומי התובע). עסקינן בטענה חדשה שלא בא זכרה בכתב התביעה והיא מהווה הרחבת חזית אסורה. ממילא טענה זו נטענה בעלמא, ולא נתמכה בשום ראיה. משכך, מצאתי לדחותה.

60. נוכח כל האמור לעיל, מוצאת אני כי בכל הנוגע להרחבה הקדמית עניין לנו בהרחבה דומה לזו שבוצעה בדירת התובע, ויש לראות בתובע כמי שמסכים להרחבה זו בהתאם לסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, ומשכך הוא מנוע לדרוש את הריסתה.

ההרחבה האחורית

61. כמפורט ברשמי מביקורי במקום, הנתבעים הרחיבו את דירתם לכיוון החצר האחורית וכן פרצו מתוך השטח שני חלונות ודלת יציאה. פתחים אלה פונים לחצר הכלואה שנוצרה בין דירת התובע לדירת הנתבעים, ולכיוון חלון דירת התובע. בביקורי במקום התרשמתי כי בנקל ניתן לראות דרך פתחים אלה את אשר מתרחש מבעד לחלון דירת התובע, ובכך לפגוע בפרטיותו של התובע ובמי שמתגורר בדירה.

62. בנוסף, משנפתחו הפתחים על הקיר המהווה המשך ישיר לקיר המשותף המפריד בין דירות הצדדים להליך, באופן שהם פונים לכיוון החצר הכלואה, יש בכך כדי לשלול מהתובע את האפשרות להרחיב את דירתו בעתיד הרחבה נוספת עד הקיר האמור, ובכך לפגוע בזכויותיו הקנייניות. טענת הנתבעים כי התובע ניצל את מלוא זכויות הבניה שלו נטענה בעלמא ולא הוכחה, וממילא אפילו הייתה מוכחת, לא קיימת בידי הנתבעים הזכות למנוע מהתובע להרחיב דירתו לכיוון זה בהינתן שייתכן ויוספו בעתיד זכויות בניה לבית. ודוק, זכותו של בעל דירה להרחיב את דירתו היא עד הקו המהווה את המשך הקיר המשותף המפריד בין הדירות, כפי שהרחיבו הנתבעים. זכות זו אינה כוללת את האפשרות לפתיחת פתחים בקיר המשותף לכיוון בעל הדירה הסמוכה, שכן הפועל היוצא של האמור הוא שהדבר ימנע מבעל הדירה הסמוכה את האפשרות להרחיב את דירתו באופן דומה.

63. בנסיבות אלה, סבורה אני כי יש בהרחבה האחורית, כאמור, משום פגיעה מהותית בזכותו של התובע כמשמעותה בסעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין.

64. בהתאם לסעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין, בסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין "להורות על ביטול ההחלטה, לשנותה או להתנותה בתנאים" מקום בו הוכח כי יש בהרחבה משום פגיעה מהותית בזכותו של בעל דירה בבית. בנסיבות אלה, סבורה אני כי ככל שהפתחים שנפתחו בהרחבה האחורית (שני חלונות ודלת) יאטמו, לא תהיה עוד פגיעה מהותית בזכויותיו של התובע, וניתן יהיה לראות בה הרחבה דומה להרחבה שבוצעה בדירת התובע, בשים לב שהרחבה זו מהווה המשך טבעי של דירת הנתבעים ומשמשת למגורים. ודוק, אין כל חובה ששטחי ההרחבות (הרחבת דירת התובע וההרחבה הקדמית והאחורית בדירת הנתבעים) יהיו זהים, ודי שיהיו דומים (ראה פס"ד בעניין זינגר לעיל) כפי שהתרשמתי במקרה דנן.

65. בנסיבות אלה, ניתן יהיה לראות בתובע כמי שמסכים להרחבה האחורית (ללא הפתחים, כאמור), והוא יהיה מנוע מלדרוש את הריסתה.

66. נוכח האמור לעיל, מצאתי לאפשר לנתבעים לקבל לידיהם הסכמות יתר בעלי הדירות בבית על מנת להגיע לרף ההסכמות הנדרש בהתאם לסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין וכן לפעול לקבלת היתר בניה כדין להרחבה הקדמית והאחורית ללא 2 החלונות והדלת עד ליום 31.10.2021, שאם לא כן, יהא עליהם להרוס את ההרחבה הקדמית והאחורית, ולהשיב את המצב לקדמותו בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף, והכל על חשבונם, וזאת לא יאוחר מיום 30.12.2021.

ריצוף החצר הכלואה והשימוש הייחודי בה ע"י הנתבעים

67. אין מחלוקת כי הנתבעים ריצפו מחצית מהחצר הכלואה, ואין גם מחלוקת שחצר זו נכללת ברכוש המשותף של הבית.

68. מצאתי לדחות את טענת התובע כי בריצוף החצר הכלואה יש משום תפיסת חזקה ייחודית על ידי הנתבעים, שכן מביקורי במקום התרשמתי כי אף התובע עושה שימוש בחצר האמורה. התרשמתי כי קיימת כניסה לחצר זו מדירת התובע, וכי קיימים בחצר זו מטלטלין השייכים לתובע או למי מטעמו.

69. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית, קובע כדלקמן:

"(א) בעל בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

70. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי הנתבעים קיבלו את הסכמת האסיפה הכללית לריצוף החצר הכלואה. ואולם, מאחר שמצאתי כי אין בריצוף זה כדי תפיסת חזקה ייחודית בחצר, אינני רואה להורות על הריסתו. עם זאת, בשים לב לכך שעסקינן בריצוף על גבי רכוש משותף, רשאית האסיפה הכללית לקבל החלטות לעניין שטח זה, ובכללן להחליט על הריסתו, וזאת בהתאם לרוב הנדרש בחוק.

71. באשר לטענת הנתבעים כי התובע עושה שימוש ייחודי בחצר הכלואה, היות ולא הוגשה תביעה שכנגד בעניין לא מצאתי לתן סעד בעניין.

סיכום

72. ככל ולא יהיו בידי הנתבעים הסכמות יתר בעלי הדירות בבית בהתאם לרף ההסכמות הנדרש בהתאם לסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין והיתר בניה כדין להרחבה הקדמית והאחורית ללא 2 החלונות והדלת עד ליום 31.10.2021, יהא עליהם להרוס את ההרחבה הקדמית והאחורית, ולהשיב את המצב לקדמותו בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף, והכל על חשבונם, וזאת לא יאוחר מיום 30.12.2021.

73. הריצוף הקיים בחצר הכלואה יוותר על כנו, אלא אם תחליט האסיפה הכללית של בעלי הדירות החלטה אחרת לגביו לרבות הריסתו, בהתאם לרוב הנדרש בחוק.

74. הנתבעים ישלמו לתובע סך של 9,000 ₪ עבור הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עו"ד בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, כה' בניסן, תש"פ, 19 באפריל, 2020. עותק יומצא.

אסתי שחל
המפקחת על רישום מקרקעין